

土地賃貸借契約書

賃貸人 ●●市（以下「甲」という。）と賃借人 株式会社●●市エリアマネジメント（以下「乙」という。）は、次に表示する土地（以下「本件土地」という。）について、次のとおり土地賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。

【土地の表示】

所在地 ●●市中央町一丁目1番1

地 目 宅地

面 積 500.00 m²

（目的）

第1条 甲は乙に対し、本件土地を賃貸し、乙はこれを賃借する。

（使用目的）

第2条 乙は、本件土地をカフェその他これに附帯する施設の敷地として使用するものとする。

2 乙は、本件土地の利用に当たり、別紙2「カフェ運営協定書」に定める条件を遵守しなければならない。

（契約期間）

第3条 本契約の期間は、令和9年4月1日から令和19年3月31日までの10年間とする。

2 甲及び乙は、契約期間満了日の6か月前までに、本契約の行進その他本件土地の利用継続について協議するものとする。

（賃料）

第4条 本件土地の月額賃料は400,000円とする。

2 前項の賃料は、次の算式により算定した額とし、算定に用いる数値は別紙1「賃料算定資料」に定める。

$$\text{月額賃料} = (\text{土地評価額} \times \text{期待利回り}) \div 12$$

3 乙は、賃料を毎月末日までに、甲が発行する納入通知書により翌月分を支払うものとする。

4 甲は、乙から賃料の改定の申出があった場合、その他必要があると認める場合は、賃料を改定することができる。

（譲渡等の禁止）

第5条 乙は、甲の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本件土地の利用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

（営業時間）

第6条 乙は、本件土地上で午前8時から午後7時まで営業することができる。

（契約解除）

第7条 甲は、乙が本契約又は別紙2に許されないほど重大な違反をした場合は、相当の期間を定めて是正を求め、なお是正されないときは本契約を解除することができる。

(返還)

第8条 乙は、本契約が終了したときは、本件土地を原状に回復し、甲に返還することができる。

(瑕疵担保責任)

第9条 甲は、本件土地に隠れた瑕疵があった場合には、その責任を負わないものとする。

(合意管轄)

第10条 本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(協議)

第11条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

甲（賃貸人）

乙（賃借人）